

징 계 사 항

1. 제 목 : 복무질서 위반
2. 징계(처분)대상자 : A
3. 징 계(처 분) 종 류 : 견 책
4. 징 계 사 유 :

위 사람은 '16.07.01.부터 '17.12월 현재까지 ○○보훈병원 **과장의 직위에서 **, **, **관리 등 업무를 담당하는 사람입니다.

우리 공단 「복무규정」 제6조에는 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 되어있고, 같은 규정 제9조의 3에는 직원은 공사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다.

공단 「인사규정」 제10조 내지 제13조에서는 인사관리 기본방침의 수립 및 시행, 직원의 채용·징계·포상에 관한 사항 및 인사에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 인사위원회를 설치하고, 인사위원회는 당연직 위원을 포함한 6인 이상 9인 이하로 구성하며, 보훈병원장과 각 소속기구의 장은 임용권이 위임된 직원에 대하여 자체 인사위원회를 구성할 수 있도록 정하고 있습니다. 아울러 인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하고, 다만 직원의 징계에 관하여는 재적위원 3분의 2이상의 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결하며, 위원장은 표결권을 가지면서 가부 동수인 경우에는 결정권을 갖도록 정하고 있습니다.

한편, 공단 「인사규정」 제10조 제5항에 따른 위임직종의 인사 중요사항을 심의하기 위한 인사위원회 구성을 위하여 ○○보훈병원에서 제정한 「인사위원회 운영지침」 제2조에 따르면, ○○보훈병원 인사위원회는 당연직 위원을 포함한

7인 이내의 위원으로 구성하고, 병원 노동조합 지회장은 사안에 따라 참관할 수 있도록 정하고 있습니다. ○○보훈병원 ‘같은 지침’ 제4조에 따르면 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하고, 다만 가부동수인 경우에는 위원장이 결정권을 가지며, 징계사항은 재적위원 3분의 2이상 위원이 찬성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 공단 노·사 「단체협약서」 제3장(근로조건)에서는 조합원의 징계에 관하여 정하고 있는 바, 당초 단체협약서에서는 “공단은 조합원을 징계할 때에는 보훈병원 지부 대표자를 당해 위원회의 위원으로 참석시킨다.”라는 내용을 포함하고 있었으나 2016.12.2. 노·사합의에 따라 “공단은 조합원을 징계할 때에는 보훈병원 지부 대표자가 참석하여 의견을 제시할 수 있다.”라는 내용으로 단체협약을 개정하였으며, 공단 본사 G부는 이러한 내용을 포함한 2016년 단체협약 후속조치 내용을 각 소속기구에 문서로 시행(◇◇-6853, 2016.12.21.)한 바 있습니다.

○○보훈병원에서는 감사실 종합감사(2016년, 2017년) 결과에 따른 직원 ‘D’에 대한 처분요구(해임)를 근거로 ‘2017.9.28. (제1차)인사위원회를 개최하였으며, 참석 인사위원 7인의 전원찬성 의견으로 ‘해임’이 의결된 바 있습니다. 이후 징계대상자(D)의 재심요청에 따라 ‘2017.10.19. (제2차)인사위원회를 개최하였으며, 이 과정에서 인사위원 표결 끝에 4(정직):3(해임) 의견으로 나타남에 따라 공단 「인사규정」 제13조 제2항에 의거 과반수 찬성으로 ‘정직 3개월’을 의결하였습니다.

그러나 제2차 인사위원회에 &&&&장이 당연직으로 참석한 사실과 의결정족수와 관련하여 병원 자체 인사위원회 운영지침상의 의결정족수 미충족을 이유로 공단 감사실에서는 ‘직원 징계사항 관련 재심의 검토 통보(@@@-3309, 2017.11.1.)’ 문서를 시행하였고, ○○보훈병원에서는 2017.11.17. 제3차 인사위원회를 개최하여 재적 2/3 이상 찬성요건을 상회하는 최종 6(정직):1(해임) 의견으로 의결하여 2017.11.21. 징계대상자 D에 대하여 ‘정직 3개월’ 징계처분을 확정하였습니다.

가. '인사위원회 구성' 부적정(성실의무 위반)

우리 공단 「복무규정」 제6조에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 되어 있습니다.

인사위원회 개최를 포함한 인사행정업무는 그 업무특성상 공정성을 최우선으로 고려하여야 하고, 관련 법령과 규정이 변경되는 경우 이를 신속하고 정확하게 파악하여 적법절차를 따라야 하며, 소관 업무를 수행함에 있어 제규정을 준수해야 함은 물론 불공정 시비에 휘말리지 않도록 업무에 철저를 기하여야 합니다.

1) 제1차 인사위원회에 참관인으로 참석한 ○○보훈병원 &&&&장(E)은 책자형태로 인쇄되어 배포된 '2016년 임금·산별현장 협약서' 27쪽 '단체협약' 제53조를 근거로 제시하며 '조합원 징계'에 대하여 자신이 당연직 인사위원이라고 주장하였는 바, 이는 공단 본사 G부에서 문서로 시행한 2016년 단체협약 내용과 상이한 것으로서 단순히 인쇄과정에서 노동조합측 실수로 개정전 내용이 표기된 것에 불과한 것임에도 불구하고, 위 사람은 사실관계를 정확히 확인을 하지 않고 이를 신뢰하였으며 상급자인 B, C 및 병원장에게 이 사실을 그대로 보고한 사실이 있습니다.

이 건 보고를 받은 상급자들 또한 인쇄되어 배포된 책자의 내용을 신뢰하여 제2차 인사위원회에 &&&&장을 당연직으로 참석시켜 7인의 인사위원으로 인사위원회를 구성한 후 심의 결과 4(정직):해임(3) 의견으로 의결한 바, 위 사람은 인사담당 과장으로서 ① '정직'을 강력하게 주장하는 &&&&장이 당연직 위원으로 참석하여 의결권을 행사하게 함으로서 의결결과가 왜곡될 수 있도록 인사위원회를 제규정에 반하여 구성하였고 ② 결과적으로 추가(제3차) 인사위원회를 개최함으로써 이에 따른 행정낭비는 물론 부당 인사위원회 구성으로 인하여 인사위원회 심의 결과에 대한 신뢰저하를 야기한 사실이 있습니다.

나. '인사위원회 운영 및 의결절차' 부적정(친절·공정 의무 위반)

우리 공단 「복무규정」 제9조의 3에는 직원은 공사를 불문하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다. 따라서 인사담당자는 기본적으로 공단 「인사규정」, 「복무규정」은 물론 관련 법령, 규정 및 지침을 숙지하여 소관업무를 신속·정확하게 처리하여야 합니다.

위 사람은 2016.7.1.자로 현 보직에 임하였으나 소관업무를 수행하면서 ① ○○보훈병원 자체 「인사위원회 운영지침」의 존재사실을 인지하지 못하였고 ② 따라서 2016.12월 개정된 공단 「인사규정」의 인사위원회 의결정족수와 기존 자체 「인사위원회 운영지침」의 의결정족수가 충돌하여 하위규범인 「지침」의 개정이 필요한 사실조차도 알지 못함으로써 제2차 인사위원회 의결절차를 명확히 처리하지 못한 사실이 있습니다.

다. 병원 「인사위원회 운영지침」 개정

○○보훈병원에서는 공단 「인사규정」 제10조 제5항에 따라 위임직종의 인사 중요사항을 심의하기 위하여 ○○보훈병원 자체 「인사위원회 운영지침」을 제정하여 시행하고 있으나, 「인사규정」에서 정하고 있는 본사 당연직 인사위원 구성과는 달리 병원 실정에 맞는 인사위원을 구성하고 내부위원에 대한 세부기준을 정하는 별도의 지침이 필요한 것은 사실이나, 「인사규정」에서 정하고 있는 의결정족수 등 일반적으로 준용해도 무방한 조항까지도 그대로 명시함으로써 상위규정이 개정됨에 따른 후속조치가 미흡할 경우 규범 간 충돌이 발생할 가능성이 높은 상황인 것으로 확인되었습니다.

따라서 이러한 모순적 상황을 미연에 방지하기 위하여 「인사규정」 위임 취지에 맞게 인사위원의 자격이나 직종·직급 등 인사위원회 「구성」에 대한 내용을 위주로 지침에 명시하고, 기타 일반적인 사항은 「인사규정」을 준용하는 것으로 관련 지침을 정비할 필요가 있습니다.

5. 징계대상자의 주장

가. ‘인사위원회 구성’ 부적정과 관련하여 ① 2016년 12월 개정된 노·사 단체협약서 내용을 충분히 숙지하지 못한 점은 인정하고 반성하고 있으나 ② 그러한 실수가 당시 노·사 교섭에 참여한 &&&&장이 주장했다는 점, 책자로 인쇄된 단체협약서의 구체적인 서면을 직접 제시함으로서 이를 신뢰할 수 밖에 없었다는 점 등을 고려하여 선처하여 줄 것을 변명하고 있습니다.

나. ‘인사위원회 운영 및 의결절차’ 부적정과 관련하여 ① 병원 자체 「인사위원회 운영지침」 자체를 알지 못한 점은 인정하고 반성하고 있으나 ② 상위법 우선의 원칙에 따라 상위규범인 「인사규정」의 의결정족수를 따른 점, 「인사규정」의 의결정족수 개정 취지 등을 충분히 고려하여 선처하여 줄 것을 변명하고 있습니다.

6. 판 단

가. ‘인사위원회 구성’ 부적정에 대하여는 인사 관련 ‘주요내용’이 변경된 사실을 담당자로서 인지하지 못한 점, 당시 ‘비정상의 정상화’의 일환으로 노동조합의 부당한 인사개입 소지가 있는 단체협약 조항의 개정이 꾸준히 추진된 사실 등을 고려할 때 당연직 인사위원이 아닌 &&&&장을 당연직 위원으로 특정하여 내부결재를 득하고, 인사위원회에 참여시킨 행위는 ①노·사 합의사항에 대한 후속조치를 지시한 직무상 명령지시에 따르지 않았고 ②성실히 직무를 수행하지 않은 점이 인정되어 공단 복무규정을 위반한 사실이 있습니다.

나. ‘인사위원회 운영 및 의결절차’ 부적정에 대하여는 병원 자체 「인사위원회 운영지침」을 알지 못하여 상위규범인 「인사규정」과의 의결정족수 불일치를 인지하지 못하였고, 나아가 이를 고려하지 않은 채 인사위원회를 진행함으로써 신속·정확한 업무처리를 하지 못한 점이 인정되어 복무규정을 위반한 사실이 있습니다.

7. 문책요구 양정

인사위원회 구성, 운영 및 의결절차를 부적정하게 처리한 행위는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의3(친절·공정의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조 (징계대상) 제1호, 제6호에 해당되고 그 비위의도가 경하므로 ‘경징계(견책)’에 해당하는 징계를 요구합니다.

8. 조치할 사항

♣♣이사는 공단 복무규정에 위배되게 업무를 수행한 징계대상자(A)에 대하여 공단 인사규정 제12조 및 감사규정 제32조에 따라 징계처분(견책)하시기 바랍니다.

이 하 여 백

2017. 12. .

□ □ ★ ★ ★